

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1466 -
1469/2531

ร้อยตำรวจโทชาตรี ณ วิทยานันท์
นางนารี อักษรศิริ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 174

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

ในวันสืบพยานโจทก์ จำเลยยอมรับว่าจำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คตามฟ้อง โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คโดยชอบและธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน แต่จำเลยก็มีได้ให้การรับสารภาพตามฟ้อง ดังนั้นจะถือว่าจำเลยออกเช็คโดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คหาได้ไม่ เป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องนำสืบให้ได้ความดังกล่าวเมื่อโจทก์มิได้สืบพยาน จึงลงโทษจำเลยไม่ได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๓

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล สั่งประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ในวันนัดสืบพยานโจทก์ ศาลชั้นต้นสอบข้อเท็จจริงแล้วคู่ความรับกันว่าจำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คตามฟ้องทั้งสืบรับและโจทก์เป็นผู้ทรงโดยชอบเช็คทั้งสิ้น

ฉบับธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ศาลชั้นต้นสั่งงดสืบพยานโจทก์ แต่จำเลยขอสืบพยาน

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓ จำคุกจำเลยตามเช็คฉบับแรกและฉบับที่สอง ฉบับละ ๑๐ เดือน ฉบับที่สามและฉบับที่สี่ ฉบับละ ๑ ปี รวมจำคุกจำเลย ๓ ปี ๘ เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยให้การปฏิเสธฟ้องโจทก์ทั้งสี่สำนวนแม้ในวันสืบพยานโจทก์ จำเลยจะยอมรับว่า จำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คทั้งสี่ฉบับ และโจทก์เป็นผู้ทรงเช็คโดยชอบ โจทก์เรียกเก็บเงินตามเช็คทั้งสี่ฉบับไม่ได้ และธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินก็ตาม แต่จำเลยก็มีได้ให้การรับสารภาพตามที่โจทก์ฟ้อง ดังนั้นจะถือว่าจำเลยออกเช็คโดยมีเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คดังที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยหาได้ไม่ เป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องนำเสนอให้ได้ความเช่นนี้ แต่เมื่อศาลชั้นต้นงดสืบพยานโจทก์ โจทก์มิได้แถลงขอสืบพยานหรือโต้แย้งคัดค้านประการใด แสดงว่าโจทก์ไม่ตั้งใจสืบพยาน ส่วนจำเลยขอสืบพยานโดยนำเสนอว่า จำเลยออกเช็คคำประกันให้ผู้มีชื่อไว้ มิได้มีเจตนาออกเพื่อชำระหนี้ จำเลยได้ชำระหนี้ที่คำประกันนั้นเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อจำเลยต่อสู้เช่นนี้โดยโจทก์มิได้สืบพยาน แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ตามที่จำเลยแถลงรับก็ตามคดีฟังลงโทษจำเลยไม่ได้เพราะการที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คที่จำเลยลงลายมือชื่อส่งจ่ายนั้น หากจำเลยจะมีความผิดเสมอไปไม่

เช็คที่จำเลยส่งจ่ายอาจจะเป็นเช็คค้ำประกันหนี้ มิได้มีเจตนาออกเช็คเพื่อชำระหนี้
หรือเป็นเช็คที่ไม่มีมูลหนี้ต่อกัน หรือมูลหนี้ตามเช็คระงับไปแล้วก็ได้

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสี่สำนวน

(เสงี่ยม ทวีชัยการ-สุชาติ จีวะชาติ-สมศักดิ์ จุสวัสดี)

ศาลอาญา - นายปราโมทย์ ชพานนท์

ศาลอุทธรณ์ - นายประจักษ์ พุทธิสมบัติ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ